



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2023 ; 6/785/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובעים :
(הליך 49/23)
1. שרית כרמלי
2. אהוד כרמלי
שניהם באמצעות ב"כ עו"ד שוש ריבר ואח'
נגד

הנתבעים :
מודיעים לצד
שלישי
(הליך 785/23)
1. ירון בלובשטיין
2. מלכה בלובשטיין
שניהם באמצעות ב"כ עו"ד אודהאל כהן
נגד

צד שלישי :
עופר סלומון
מרח' לוטם 53, הוד השרון

החלטה

האם בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין (להלן: "המפקח") לדון בהודעת צד שלישי שהוגשה נגד הקבלן שבנה את הבית המשותף, כאשר הקבלן הוא גם בעל דירה בבית המשותף.

1. לפניי הודעה לצד שלישי, שהגישו הנתבעים בהליך העיקרי (6/49/2023) (להלן: "ההליך העיקרי"), מר ירון בלובשטיין וגב' מלכה בלובשטיין (להלן: "הנתבעים"), במסגרתה הגישו הודעה לצד שלישי נגד הקבלן מר עופר סלומון (להלן: "הקבלן" או "צד שלישי"), אשר לטענתם ומכוח הסכם המכר, הוא זה שאמור להיות אחראי על ליקויי הבנייה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2023 ; 6/785/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. ברקע הדברים, תביעה שהגישו התובעים, גב' **שרית כרמלי** ומר **אהוד כרמלי** (להלן: "**התובעים**"), נגד הנתבעים, למתן צו עשה המורה להם לתקן ליקויי רטיבות הגורמים לטענתם לנזקי רטיבות בדירה שבבעלותם, וכן לתקן נזקים אלה לצורך השבת מצבה הפיסי של הדירה לקדמותו.
3. כל הצדדים, לרבות הקבלן, הם בעלי דירות בבית הראוי להירשם כבית משותף, ברחוב לוטם 53 בהוד השרון, הידוע כחלקה 340 בגוש 6453 (להלן: "**הבית המשותף**").
4. במקביל להגשת תביעה זו, מתנהל הליך נוסף שמסגרתו הגישו הנתבעים תביעה נגד הקבלן בבית משפט השלום בכפר סבא בהליך שמספרו 55273-06-22 (להלן: "**ההליך המקביל**"), אשר מתנהל לפני כב' השופטת חגית בולמש.
5. בתאריך 13.4.2023, במסגרת דיון שהתקיים בהליך המקביל מונה מומחה מוסכם, כאשר הצדדים בהליך המקביל הסכימו שחוות דעתו של המומחה המוסכם, תהיה גם חוות דעת מוסכמת גם בקשר להליך העיקרי המתנהל לפניי (ראו סעיף 2 להחלטת כב' השופטת חגית בולמש בהליך המקביל, וכן הודעת התובעים מתאריך 9.5.2023).
6. בתאריך 11.10.2023 התקבלה חוות דעתו של המומחה המוסכם. לאחר עיון במסקנות חוות הדעת, לרבות האמור בסעיף 4 בעמוד 20 לחוות הדעת, ניתנה החלטה כי בתוך שלושים ימים יגישו הצדדים הודעה בדבר המשך ניהול ההליך העיקרי אצל המפקח, וזאת בשים לב לסמכותו של המפקח.
7. בתאריך 13.11.2023 ביקשו הנתבעים ארכה להגשת כתב הגנה והודעה לצד שלישי (הקבלן). בתאריך 19.11.2023 ניתנה החלטה כי על הנתבעים להגיש כתב הגנה תוך שלושים ימים. וכמו כן הודגש כי לא ניתן להגיש הודעת צד שלישי נגד הקבלן במסגרת הליך זה שכן הקבלן אינו עונה להגדרה "בעל דירה" לפי חוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן: "**חוק המקרקעין**").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2023 ; 6/785/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. בתאריך 23.11.2023 הודיעו הנתבעים שהם סבורים שלמפקח יש סמכות עניינית לדון בהודעה לצד שלישי נגד הקבלן שכן הוא בעל דירה.

9. בתאריך 21.12.2023 הנתבעים הגישו כתב הגנה.

10. בתאריך 25.12.2023 הוגשה הודעת צד שלישי נגד הקבלן.

11. בתאריך 11.1.2024 הגישו התובעים בקשה להקדמת הדיון שנקבע לתאריך 19.6.2024 וכמו כן ביקשו לעיין מחדש בהחלטתי לאפשר מתן הודעה לצד שלישי.

12. בתאריך 23.1.2024 הגישו הנתבעים את תגובתם לבקשת התובעים בעניין שליחת הודעה לצד שלישי.

דיון והכרעה

13. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, החלטתי למחוק את הודעת צד שלישי ששלחו הנתבעים לקבלן, והכול מהטעמים הבאים.

14. יצוין תחילה כי בניגוד לטענת התובעים בנוגע לאישור הודעת הצד השלישי, הרי שתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן: "**התקנות**") בנוסח הנוכחי, אינן דורשות הגשת בקשה קודם משלוח ההודעה לצד השלישי, וזאת בניגוד לתקנות סדר הדין הקודמות - תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "**התקנות הישנות**") - שדרשו במקרים מסויימים את אישורו המקדים של בית המשפט (ראו תקנה 217 לתקנות הישנות), כך שבענייננו לא התבקש אישור, וממילא לא ניתן אישור כזה.

15. ולגופו של עניין, כפי שכבר כתבתי לא פעם [ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 235/23 **טנא ורד רייזל נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בגין מנחם 1 גבעת שמואל**, בפסקה 18 (נבו 29.08.2023)], סמכות המפקח להכריע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2023 ; 6/785/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תחת סימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות" (לפרק ו' לחוק - "בתים משותפים"), הקובע כך:

"(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59 עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוככרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר."

16. הוראת סעיף 73 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורה מיהות הזכאים לתבוע בסכסוך המתברר לפני המפקח, לאמור:

"ואלה הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:

(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;

(2) נציגות הבית המשותף."

17. קיימים אם כן שני תנאים מצטברים בהתקיימם, בסמכות המפקח לדון בהליך. **התנאי הראשון** – תנאי "מהות הסכסוך" במסגרתו נבחנת השאלה האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. **התנאי השני** – תנאי "זהות הצדדים" במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, בפסקה 20 (נבו 17.3.2016)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2023 ; 6/785/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. בהתייחס לתנאי מהות הסכסוך, הוקנתה למפקח סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. כמו כן, הוקנתה למפקח סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.

19. אשר לתנאי זהות הצדדים, נקבע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, כי המפקח מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין).

20. בתי המשפט נתנו פירוש מצומצם לסעיף 72 לחוק וקבעו כי אין להרחיב את פירושן. (ד"נ 20/73 שמע נ' סדובסקי ואח', פד"י כ"ח (1) 730 בעמ' 733 ; עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (נבו 15.4.2019) ; ע"א (מחוזי תל-אביב) 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' ז'בוטינסקי, בפסקה 4 (נבו, 30.6.2002) ; רע"א (מחוזי י-ם) 38744-06-16 ראובן הושיאר נ' אברהם רחמים, בפסקה 14 (נבו, 9.3.2017)

21. סעיף 73 לחוק המקרקעין קובע מי הם הצדדים הזכאים להביא סכסוך להכרעת המפקח:

"ואלה זכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:

- (1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72 ;
- (2) נציגות הבית המשותף.

22. סעיף 74 לחוק המקרקעין קובע כי "למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית."

23. גדר סמכותו העניינית של המפקח, כפי שנקבעו בחוק המקרקעין, חלים על כל תובענה הבאה בפניו, ובכלל זאת הודעה לצד שלישי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2023 ; 6/785/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. **ובמיושם לענייננו** - בנסיבות דנן, אומנם מתקיים תנאי "זהות הצדדים" שכן הקבלן הוא בעל דירה בבית המשותף. אלא שלא כך בקשר לתנאי "מהות הסכסוך".

25. עיון בהודעת הצד השלישי מעלה כי הסעד המבוקש הוא סעד של אכיפת חוזה - הסכם המכר - שמכוחו מבקשים הנתבעים כי יינתן צו עשה המורה לצד שלישי לפעול בהתאם להסכם המכר וייקח אחריות לכל ליקוי בנייה, ובעיקר לליקויים בתשתיות הדירה (איטום, צנרת וכו'), ראו סעיף 5 להודעה הצד שלישי).

26. עילת תביעה זו אינה נמנית עם העניינים שבסמכות המפקח כמפורט בסעיף 72 לחוק המקרקעין. אין די בזיקה בין התביעה העיקרית להודעה לצד שלישי, כדי להקנות למפקח סמכות עניינית אשר מלכתחילה לא ניתנה לו בדין. כך שהצד השלישי, הקבלן, הוא במקרה גם בעל דירה בבית המשותף, אך אינו עונה לתנאי של מהות הסכסוך. הנתבעים מבססים את הודעת הצד השלישי על הסכם המכר, שמכוחו טענתם, על הקבלן שבנה את הדירות לתקן את הליקויים בדירות, אך אין מחלוקת שדירתו של הקבלן לא גורמת לליקויי רטיבות, בהתאם לתנאי סעיף 3 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, שמכוחה נדון ההליך העיקרי.

27. לפיכך, מכיוון שהמפקח לא מוסמך להכריע ביחס לסעד המופיע בהודעת הצד השלישי שעניינו אכיפת הסכם המכר, אין למפקח סמכות עניינית בהודעת הצד השלישי. לעניין זה יפים הדברים שנקבעו על ידי כב' השופטת לימור ביבי בעניין עש"א (מחוזי ת"א) 45248-03-21 ניר נעם נ' נאור (ששון) דוד ז"ל עי ליאור שחטר ואח', בפסקה 16 (נבו 13.07.2021), תוך כדי הפנייה לפסק הדין בעניין ע"א (מחוזי חיפה) 4400/99 חברת אנגלו ישראל י.ג. (1987) בע"מ נ' ועד הבית ברחוב המסילה 22, נשר נבו (20.12.2000): "הנה כי כן – בפסק הדין בעניין אנגלו נקבע מפורשות כי ככל שהמפקח אינו מוסמך לדון בעילה כנגד הצד השלישי במסגרת סמכותו העניינית, הרי שאין הוא מוסמך לדון בהודעת הצד השלישי ומשכך, בשים לב לקביעותי בכל הנוגע להיקף סמכותו של המפקח - ברי כי אין בקביעות בית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2023 ; 6/785/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשפט בעניין זה כדי לסייע למערער". [ראו כמו כן גם 350/15 נציגות הבית
המשותף נ' מרציאנו שלמה בע"מ, בפסקאות 15-17 (נבו 28.08.2017); 30/10
נציגות הבית המשותף מרכז התיירות אילת נ' עזבון קינן שמעון ז"ל ואח' (נבו
23.12.2012); 1077/20 סגל גדעון נ' גלובוס מולי (נבו 08.12.2022);].

28. וכן, מושכלות יסוד הן שאין בכך שהוגשה הודעת צד שלישי כדי להרחיב את
סמכותה העניינית של הערכאה השיפוטית [ראו בג"ץ 336/99 דלתא להשקעות
ולמסחר (קרני שומרון) בע"מ נ' בית המשפט לעניינים מקומיים באריאל, פ"ד
נה(3), 246 בעמודים 256-257 (2001), ראו גם בש"א (מחוזי חי')
3020/07 שירותי בריאות כללית נ' המוסד לביטוח לאומי (נבו 28.10.2007);
ה"פ (מחוזי חי') 31439-02-19 ורדי נ' בן לולו (נבו, 14.5.2019); ת"א (מרכז)
23612-08-09 מג'יק קרמיק בע"מ נ' עוז גום בע"מ, (נבו, 31.3.2011); ת"א (י-
ם) 58376-06-13 האחים אזרד בע"מ נ' עדיאלי בע"מ, (נבו 6.7.2014)].

29. ער אני לכך שהוראת תקנה 22 לתקנות חלה על תביעות המתבררות לפני
המפקח, מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין ותקנה 78 לתקנות המקרקעין
(ניהול ורישום), תשע"ב-2011, אולם אך אין בהוראת תקנה זו כדי להרחיב
סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין מעבר לאמור בהוראות החוק,
שכן כידוע, חקיקה ראשית, אשר קבעה באופן מפורש את סמכותו של המפקח
לדון בהליך הנוכחי, גוברת על חקיקת משנה, על-אף שזו מאוחרת לחקיקה
הראשית [ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי, פ"ד
מט(4) 221, 267 (09.11.1995)].

30. עוד ער אני לכך שהמטרה העיקרית של האפשרות לשלוח הודעה לצד שלישי
היא ריכוז כל ההליכים המשפטיים הנוגעים לעניין מסוים במסגרת אחת.
מטרות נוספות הנגזרות מכך הן שהנתבע לא יאלץ להתדיין מחדש עם צד
שלישי; מתן עדיפות להכרעה במערכת היחסים בין כל הצדדים הרלוונטיים;
מניעת הכרעות סותרות; חסכון בהוצאות הכרוכות בהגשת תביעה נפרדת נגד
צד שלישי וחסכון במשאבים שיפטיים [רע"א 1298/23 תלמוד תורה מחזיקי
הדת דחסידי בעלזא תל אביב נ' פלוני, בפסקה 17 והאסמכתאות שם (נבו
09.03.2023)]. אלא שכאמור תכלית זו לא מתקיימת שעה שהערכאה המבררת,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2023 ; 6/785/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

היא חסרת סמכות עניינית לדון בסכסוך מושא הודעת הצד השלישי, ובעניינינו הפרה נטענת של הסכם המכר שבין הקבלן לבין הנתבעים ואחריות הקבלן הנובעת ממנו, והפרה נטענת של חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 ראו סעיפים 5-6 להודעת צד שלישי).

31. אשר לטענת הנתבעים בנוגע להעברת ההליך כולו לבית המשפט השלום - אומנם מטעמי יעילות דיונית קיימת עדיפות שערכאה אחת, תשמע את כל ההליך, והתקנות אף נותנות ביטוי מיוחד לעקרונות יסוד של יעילות דיונית בכלל, ואיזון אינטרסים - לרבות נגישות הציבור למערכת בתי המשפט - ולרבות - קיומו של דיון משפטי צודק, מהיר ויעיל, חיסכון במשאבי זמן ועלויות - בפרט (ראו תקנה 5 לתקנות). אלא כידוע, המבחן ביחס לחלוקת הסמכות העניינית בין בתי המשפט האזרחיים השונים הוא מבחן הסעד, לפיו זהות הערכאה המוסמכת לדון בתובענה תיקבע, ככלל, על פי הסעד המבוקש בכתב התביעה [ראו למשל רע"א 4962/19 **לוקי בניה ופיתוח בע"מ נ' דנקר**, פסקה 25 (19.11.2019); רע"א 6500/19 **ד"ר שרון גבריאל נ' ורד אשד**, פסקאות 20-17 (נבו 7.5.2020)]. בעניינינו אין מחלוקת שהסעד המבוקש בהליך העיקרי, שעניינו תיקון ליקויי רטיבות מכוח סעיף 3 לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין, הוא בסמכותו העניינית **הייחודית** של המפקח, ומשכך אין מקום להעבירו לבית משפט אחר.

32. לכך יש להוסיף, ובמלוא הזהירות הנדרשת ובלי שיהיה בכך כדי להביע עמדה לגוף המחלוקת בין הצדדים בהליך שלפניי, חלה חובה מוחלטת על בעלים של דירה בבית משותף לתקן כל ליקוי בדירתו, העלול לגרום נזק לדירה אחרת בבית המשותף. חובה זו היא ללא קשר לשאלה האם הליקוי נובע ממעשיו של בעל הדירה, ממחדליו או מכל סיבה אחרת, ובין שקיימת עילת תביעה נגד מי שבנה את הבית המשותף [סעיף 3(ב) לתקנון המצוי; רע"א 653/84 **בת שבע הס נגד נציגות הבית המשותף ברחוב שפירא 19, רמת גן ואח'** (נבו 1.1.1985); המפקח על המקרקעין תל אביב-יפו) 752/22 **בלטר ויקטור נ' צדוק קראוויז**, בפסקה 24 (נבו 27.07.2023); המפקח על המקרקעין (חיפה) 273/03 **גורביץ נ' סורקיס** (נבו 28.4.2004); המפקח על המקרקעין (חיפה) 304/04 **ולטמן נ' רכס** (נבו 21.2.2005); המפקח על המקרקעין (חיפה) 155/10 **לנדסברג נ' פרייברג** (נבו 23.11.2010); המפקח על המקרקעין (פ"ת) 695/19



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/49/2023 ; 6/785/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

טייבי אייל נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן צבי 25-27 בפתח תקווה (נבו 23.8.2020); המפקח על המקרקעין (חיפה) 104/21 שרבקוב לאוניד נ' שטייר רבקה שינה (נבו 1.5.2022); המפקח על המקרקעין (נתניה) 334/19 אלופי ערן נ' עמרם סולטן (נבו 25.1.2023); י' ויסמן, "דיני קניין - בעלות ושיתוף" (תשנ"ז-1997), עמוד 482; א' אייזנשטיין יסודות והלכות דיני מקרקעין - חלק שלישי: בתים משותפים (תשס"א-2001), עמוד 160].

סיכום:

33. אני מורה על מחיקת ההודעה ששלחו הנתבעים לצד שלישי (הליך 6/785/2023), תוך שיובהר כי אין במחיקה כדי להביע עמדה או דיעה בקשר להליך העיקרי, או בקשר להליך המקביל, המתברר בבית המשפט השלום, שם שמורות לצדדים, ובתוך כך לנתבעים ולצד השלישי מלוא טענותיהם.

34. אשר להוצאות הבקשה בהתאם לתקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, הנתבעים ישלמו לתובעים את הוצאות הבקשה, ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי ובסך כולל של 2,000 ₪. ההוצאות ישולמו בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישאו בהפרשי הצמדה וריבית מהיום, ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

35. הדיון במעמד הצדדים בהליך העיקרי יוקדם לתאריך 31.3.2024 בשעה 13:00.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, ה' אדר א' תשפ"ד, 14 פברואר 2024, בהעדר הצדדים.

מאיה פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקווה